

제주국제자유도시개발센터 상임감사

시 정 요 구 및 통 보

제 목 : △△용역 계약업무 부적정

관계부서 : 면세사업단 영업지원처

내 용

영업지원처는 2017.4.10. ○○○○○○○(이하 ‘계약상대자’라 한다)와 “□□ △△용역”(이하 ‘△△용역’이라 한다) 용역계약을 체결하였고, △△용역 추진 중 2017.12.21. 물가변동 등을 사유로 △△용역 변경계약을 체결하였다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제64조 내지 제66조 및 「용역계약일반조건」 제15조 내지 제17조의 규정(이하 ‘계약관련 법령’이라 한다)에 따르면 물가변동으로 인한 계약금액의 조정은 계약체결일로부터 90일 이상 경과(이하 ‘기간요건’이라 한다)하고, 산출된 품목조정률이 100분의 3 이상 증감(이하 ‘등락요건’이라 한다)되며, 계약금액조정내역서를 첨부한 계약상대자의 청구에 의하여야 한다고 되어 있다.

또한, 설계변경으로 인한 계약금액의 조정 시 증감된 과업량의 단가는 계약단가에 의하고, 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 한다고 되어 있으며, 계약담당자가 과업내용의 변경을 지시하거나 승인한 경우, 위 신규비목 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 계약당사자간에 협의하여 단가를 결정하되 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 한다고 되어 있다.

그런데, 영업지원처는 2017.12.21. △△용역 2차분 변경계약에 대한 내부 방침 시 2018년 최저시급 인상분 반영, 2017년 물가인상을 감안, 책임감 및 소속감 고취를 위한 직책수당 및 근속수당 신설, 제주도내

동종업계 급여수준 반영, 근무복장 개선, 과업내용 추가 등의 사유를 명시하면서 계약금액을 증액하는 변경계약을 체결하였다.

그리고, 영업지원처는 계약상대자가 계약금액조정내역서를 첨부하여 계약금액 조정 청구를 하지 않았음에도 불구하고 계약변경을 추진하면서, 등락요건을 확인하지 않았고, 과업추가에 따른 신규비목의 단가에 대한 산출근거도 없이 근속수당 및 직책수당을 신설함으로써 직원 및 현장 대리인의 직접인건비를 인상하였다.

한편, 현장대리인의 경우 “①관리 책임자로 보안관련 업무 및 투입 인력에 대한 교육 실시, ②상담 및 운영관련 법령, 규정을 포함한 각종 업무 매뉴얼 작성, ③투입인력의 효율적인 스케줄관리, ④고객 응대지원, 관리 및 보고” 등의 추가과업을 명시하면서 직책수당을 신규단가로 신설하여 직접인건비를 인상하였다.

그런데, 최초 계약 시의 과업지시서에 따르면 관리자인 현장대리인은 위탁용역 전반을 총괄·감독하여야 한다고 명시하면서 “①제반 보안대책을 강구하여 투입인력에 대한 교육 실시, ②△△ 운영 및 직원 교육, 매뉴얼 제공, ③업무량 및 소요시간을 고려하여 적정하게 인력 배치, ④고객 문의 및 고객 응대, 상담결과 보고”를 하여야 한다고 되어있어 추가과업이란 명목으로 직접인건비를 인상할 사유도 없었다.

따라서, △△용역 2차분 계약변경 이후 2018.6월 기준으로 당초 계약 금액 대비 기성금이 초과 지급되었고, 2018.12.31. 용역 완료까지 추가로 초과 지급될 우려가 있다.

한편, 직제규정 시행세칙 제5조에 따라 재무회계실은 업무분장 중 공사·용역·물품 및 관급자재 구매 등 계약에 관한 사항을 담당하고 있고, 회계처리시행지침 제5조에 따라 회계담당부서 및 계약총괄부서로 계약을 담당하고 있으므로, 계약업무 수행 시 계약관련 법령을 검토하여야 한다.

그런데, 재무회계실은 △△용역 2차분 변경계약 시 변경계약의 사유, 변경내역 및 계약관련 법령 준수 여부 등을 검토하지 않은 채 영업지원처의

계약변경 요청 내용대로 변경계약을 체결함으로써 2018.6월 기준으로 당초 계약금액 대비 기성금이 초과 지급되었고, 2018.12.31. 용역 완료까지 추가로 초과 지급될 우려가 있다.

【관계부서 의견 및 판단】

영업지원처는 일반적인 관례를 고려할 때 계약상대자와 체결한 변경 계약의 원상회복 또는 초과 지급된 기성금의 회수는 사실상 어려울 것으로 판단된다고 의견을 제출하였다.

그러나, “국가계약법의 취지에 비추어 보면 국가가 사인과 계약을 체결할 때에는 국가계약법령에 따른 계약서를 따로 작성하는 등 요건과 절차를 이행하여야 할 것이고, 설령 국가와 사인사이에 계약이 체결되었더라도 이러한 법령상 요건과 절차를 거치지 아니한 계약은 효력이 없다.”는 대법원 판례도 있음을 고려할 때, 계약서에 대한 요건과 절차를 이행하지 아니하고 체결한 계약은 효력이 없다고 할 수 있다.

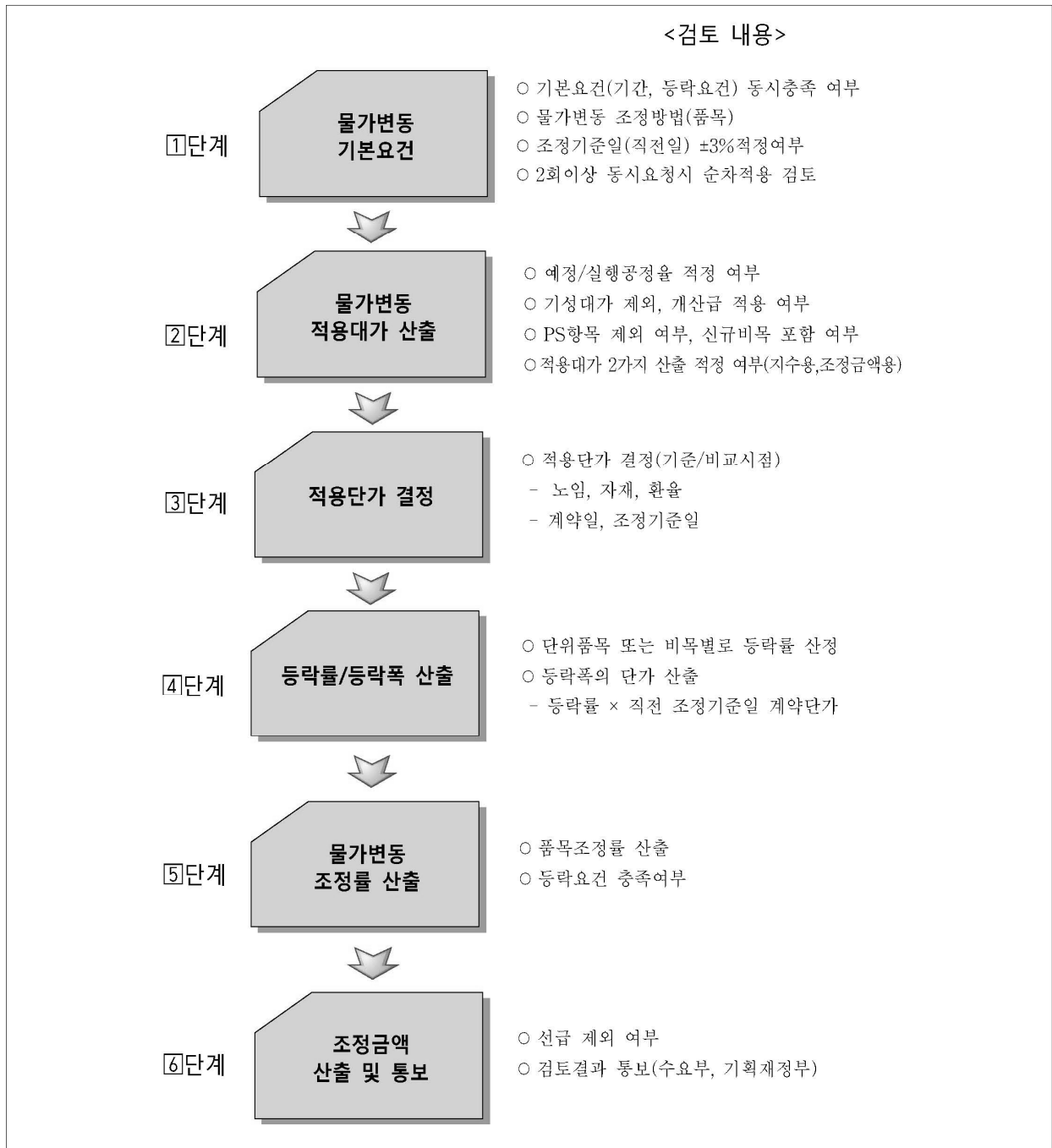
그리고, △△용역 2차분 변경계약 시 계약서에 첨부한 용역계약일반조건 제3조¹⁾에서는 적용범위를 국가계약법 등 계약관련 법령이 정하는 바에 의하여야 한다고 명시하고 있고, 변경계약 시 [별표]와 같이 계약관련 법령이 정한 요건과 절차에 위배하여 계약을 체결하였으므로 무효로 볼 수 있고, 근거 없이 산정된 수당에 대해서는 부당이득으로 반환을 구하는 것이 적정하다.

【조치할 사항】 이사장은

- ① 국가계약법 등 계약관련 법령을 위반하여 변경계약한 △△용역을 당초계약으로 원상회복하시고, 초과 지급된 기성금의 환수 방안을 마련하시기 바라며, [시정 : 영업지원처]
- ② 재무회계실은 향후 계약관련 법령을 위반하는 계약이 체결되지 않도록 재발방지 및 개선대책을 마련하시기 바랍니다.[통보 : 재무회계실]

1) 용역계약일반조건 제3조(적용범위) 이 조건에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 공기업·준정부기관 계약사무규칙, 국가를 당사자로서는 계약에 관한 법률시행령, 특정조달을 위한 국가를 당사자로서는 계약에 관한 법률시행령 특례규정(이하 각각 “시행령” 및 “특례규정”이라 한다), 계약예규, 시행규칙에 정하는 바에 의한다.

[별표] 물가변동으로 인한 계약금액 조정 절차도



[출처] 물가변동 검토실무 및 질의응답집(조달청, 2017.6.)